



R.G. 4288/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE

così composta:

dott. Franca Mangano	Presidente
dott. Gemma Carlomusto	Consigliere
dott. Caterina Garufi	Consigliere est.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello, iscritta al n. 4288 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15.2.2024 con termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente

TRA

Parte_1 C.F. *CodiceFiscale_1* e *Parte_2* C.F. *C.F._2* nella qualità di eredi testamentari di *Persona_1*, elettivamente domiciliati in Roma, via Sannio 61, presso lo studio dell'avv. Vincenzo A. La Corte che li rappresenta e difende per procura in atti

appellanti

E

CP_1 P.I. *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini 146, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Perticarò che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti

appellata

E

CP_2 nella persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21 presso gli Uffici della Avvocatura

Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Graglia per procura in atti

appellata

E

CP_3 C.F. **CodiceFiscale_3**, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelia 427, presso lo studio dell'avv. Fabio Mogiani che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti

appellata

E

Controparte_4, **Controparte_5**, **Controparte_6** **CP_7**
[...] **Controparte_8**, **Controparte_9** **CP_10**
Controparte_11 **Controparte_12**, **CP_13**, **Controparte_14**,
CP_15

appellati contumaci già in primo grado

OGGETTO: appello alla sentenza n. 23542/2017 emessa dal Tribunale di Roma- comproprietà- parziale acquisizione al patrimonio indisponibile di **Controparte_16** di quota di bene indiviso.

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 2011, **Persona_1** chiedeva l'accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva avente ad oggetto il lotto di terreno sito in Roma, località Muraccio dell'Olmo, con sovrastante fabbricato, contraddistinti al Catasto al foglio 662, particella 995, sub. 501 e 502. A tal fine, esponeva: che il padre **Persona_2**, insieme ad altri, aveva acquistato, con atto a rogito notaio **Per_3** del 12.10.1979 regolarmente trascritto, la proprietà di un ampio lotto di circa 17000 mq, contraddistinto al catasto al foglio 662 particella 50/A; a distanza di pochi mesi, "con negozio divisionale in forma verbale" (cfr. citazione pag. 3), i comproprietari si erano divisi detto terreno, riservandosene **Persona_2** una porzione di oltre 1000 mq dove il medesimo realizzava, negli anni '80, una costruzione senza concessione edilizia; dopo la morte di **Persona_2** (1985), suo figlio **Persona_1** gli subentrava nella titolarità di ogni diritto sul fondo in parola; nel 1991, **Persona_1**

sottoscriveva il negozio divisionale del 15.05.1991, registrato il 31.1.1992 e mai trascritto, nel quale, insieme agli altri comproprietari CP_3 , Controparte_4 , Controparte_17 , CP_6 [...] Controparte_7 Controparte_8 , Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 , CP_13 , Controparte_14 , divideva il lotto acquistato nel 1979 come da frazionamento eseguito nel 1988 dal rag. Per_4 con assegnazione della particella 995 a Persona_1 .

In via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'usucapione, avendo posseduto il fondo contraddistinto alla particella 995 con annesso fabbricato (un capannone industriale) da oltre venti anni, come da contratti di locazione prodotti.

Concludeva chiedendo di accertare, nel contraddittorio con i convenuti CP_3 , Controparte_4 , Controparte_17 , CP_6 [...] Controparte_7 Controparte_8 , Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 , CP_13 , Controparte_14 , il suo titolo di proprietà esclusivo.

Nel proc. R.G. 19758/2011 così incardinato presso il Tribunale di Roma, all'udienza del 2.11.2011, Per_1 chiedeva di poter integrare il contraddittorio con le società Controparte_18 subentrate agli originari comproprietari del lotto acquistato nel 1979 per effetto di atti traslativi posti in essere da Controparte_14 , Controparte_12 , Controparte_7 Controparte_19 Controparte_8 , [...] CP_13 , Controparte_11 e Controparte_20

CP_3 , Controparte_4 , Controparte_17 , CP_6 [...] Controparte_7 Controparte_8 , Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 , CP_13 , Controparte_14 , CP_15 non si costituivano.

La società CP_1 si costituiva, eccependo la carenza di legittimazione *ad causam* in quanto proprietaria dei terreni contraddistinti al foglio catastale 662, particelle 1559 sub. 501, 1558, 999 e 1.000, come da atto di acquisto allegato alla comparsa di costituzione e risposta.

Il Giudice nominava all'udienza del 23.10.2013 quale CTU il notaio Persona_5

All'udienza del 4.7.2014, il Tribunale, esaminate le conclusioni cui era addivenuto il consulente nominato (che aveva documentato, esaminati i

libri fondiari, l'acquisizione al patrimonio di CP_2 di una parte del terreno al foglio 662 particella 50/A) ordinava a Per_1 di integrare il contraddittorio, notificando la citazione a CP_2

Quest'ultima si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di Per_1 in quanto il terreno in parola era destinato, secondo gli strumenti urbanistici in vigore fin dal 1965, a zona verde con vincolo di inedificabilità (cfr. nota del Organizzazione_1 del 23.3.2015) e sarebbe stato acquisito al patrimonio indisponibile comunale con ordinanza del Org_2 del 1984 prodotta in atti, debitamente trascritta, notificata alla proprietaria CP_3 e mai impugnata.

All'esito dell'istruttoria, il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 23542 pubblicata in data 16.12.2017, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta società CP_21 rigettava entrambe le domande poste in via alternativa da Per_1 ritenendo: in ordine alla domanda principale, che CP_2 aveva acquisito il terreno oggetto di causa al proprio patrimonio indisponibile; in ordine a quella subordinata volta all'accertamento dell'usucapione, la sua inammissibilità avendo ad oggetto un bene demaniale. Condannava l'attore Persona_1 alla refusione delle spese di lite a favore delle controparti costituite.

2. Con tempestivo atto di appello, Per_1 impugnava la decisione appena citata per i seguenti motivi:

2. a) erronea valutazione del materiale probatorio; violazione dell'art. 116 c.p.c. Le risultanze processuali accertavano l'acquisizione al patrimonio di CP_2 del solo fondo di proprietà di CP_3 nulla statuendo sulla particella di proprietà di Per_1

2.b) omessa motivazione sulla domanda subordinata di accertamento dell'usucapione- violazione dell'art. 112 c.p.c. Anche ammessa la non commerciabilità del bene, è rimasto incontestato il pacifico possesso del bene da parte di Per_1 che ha per anni posseduto il terreno, locando il capannone industriale come da contratti depositati;

2.c) erronea regolamentazione delle spese di lite.

Concludeva chiedendo, anche previo espletamento delle prove testimoniali già articolate in primo grado: a) di *“dichiarare che Persona_1, sulla scorta del negozio divisionale del 15/05/1991, è divenuto proprietario, in forma esclusiva, del lotto di terreno, sito in Comune di Roma, Località Muraccio dell'Olmo, distinto in catasto al foglio 662, particella 995 nonché del fabbricato soprastante, a propria volta distinto in catasto al*

foglio 662, particella 995 subalterni 501 e 502; b) in linea gradata, accertare e dichiarare che il Sig. **Persona_1** ha posseduto, in modo pacifico, indisturbato e continuativo, da oltre 20 anni, l'immobile in Roma, Località Muraccio dell'Olmo e, precisamente, il lotto di terreno distinto in catasto al foglio 662, particella 995, unitamente al soprastante fabbricato distinto in catasto al foglio 662, particelle 995 subalterni 501 e 502: conseguentemente, accertato, per l'effetto, il verificarsi della prescrizione acquisitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 codice civile, trasferire, in capo all'avente diritto, la piena proprietà della porzione immobiliare sopra indicata, con ogni conseguente statuizione accessoria; c) in linea ulteriormente gradata, accertare e dichiarare, sulla scorta del titolo costituito dall'atto di divisione del 15/05/1991, che quest'ultimo costituisce titolo astrattamente idoneo alla declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1159 Codice Civile. Per l'effetto, trasferire, in capo all'avente diritto la piena proprietà sull'area distinta in catasto al foglio 662, particella 995, unitamente al fabbricato ivi insistente, con ogni conseguente statuizione al riguardo. Per l'effetto ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande gradatamente proposte ai soprastanti punti A), B) e C), disporre i conseguenziali adempimenti pubblicitari". "In ogni caso, previo rigetto delle domande ed eccezioni proposte da **CP_2** nell'ambito del giudizio di 1° grado – e ciò con riferimento alla trascrizione effettuata dal **Controparte_22** – accertare e dichiarare l'inefficacia della stessa, per quanto attiene i diritti di spettanza dell'attore **Persona_1** Per l'effetto, disporre ordine di cancellazione della stessa, con esonero da responsabilità nei confronti del competente Conservatore. Di poi – e ciò con riferimento alla domanda proposta dalla appellata **CP_21** – accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni".

Con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

3. Si costituivano **CP_21** **CP_2** **CP_3** (quest'ultima rimasta contumace in primo grado), chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, con vittoria di spese. La difesa di **CP_3** chiedeva anche la condanna dell'appellante al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Gli altri appellati rimanevano contumaci anche in questa fase.

4. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 18.4.2019 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Nelle more, atteso l'intervenuto decesso dell'appellante *Persona_1*, si costituivano volontariamente *Parte_1* e *Parte_2* nella loro qualità di eredi *iure successionis* dell'appellante (in forza di testamenti olografi pubblicati con atto del notaio *Persona_6* del 30.10.2020) che avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario, facendo propri i motivi di impugnazione già sintetizzati.

All'udienza del 15.2.2024, le parti precisavano le loro conclusioni, chiedendo termini di legge per depositare comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello è infondato, pur dovendosi motivare il suo rigetto modificando, in parte, la motivazione della gravata decisione.

Dalle risultanze processuali (in particolare, l'atto di compravendita rogato dal notaio *Persona_7* il 23.10.1979 e trascritto il 3.11.1979) emerge che il terreno sito in Roma, località Muraccio dell'Olmo, contraddistinto al Catasto al foglio 662, particella 50/A, era venduto dalla proprietaria *Per_8* [...] agli acquirenti *Persona_2*, *CP_23* (rispettivamente padre e madre dell'odierno ricorrente), *CP_3*, *Controparte_6*, *CP_24*, *CP_25*, *CP_26*, *CP_27* [...] *CP_5*.

Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, *Persona_1* esponeva, altresì, che, pochi mesi dopo l'acquisto, i comproprietari nel dicembre 1979 erano addivenuti a una divisione in forma verbale del terreno. L'attore aggiungeva che, in "*data prossima al 12.5.1980*", alcuni comproprietari (in particolare, *Persona_1* e *CP_3*) avevano realizzato fabbricati senza concessione edilizia sulle porzioni del terreno così suddivise "*bonariamente*" (cfr. par. 9, pag. 3 della citazione).

A tal riguardo, *CP_2* documentava che, sul terreno al foglio 662 particella 50/A, la comproprietaria *CP_3* aveva realizzato due edificazioni abusive con accesso da via Colle della Mentuccia relativamente alle quali, nel 1980 e nel 1983, il Comune aveva notificato alla predetta comproprietaria due ordinanze di demolizione, stante la realizzazione di detti manufatti in zona con vincolo di inedificabilità destinata a parco pubblico con presenza di falde idriche (cfr. ordinanze depositate da *CP_2*).

CP_2 produceva in giudizio anche la successiva ordinanza sanzionatoria n. 3403 del 1984, notificata alla comproprietaria *CP_3*

CP_3 e trascritta nei pubblici registri immobiliari il 22.11.1984, che disponeva l'acquisizione in capo all'Ente, a titolo gratuito, "a scopo demolitorio": delle costruzioni edificate dalla CP_3 della "parte di terreno su cui esse direttamente insistono"; "di ogni altra opera abusivamente costruita" senza concessione sul terreno foglio 62 particella 50 A (cfr. nota di trascrizione dell'ordinanza, depositata in primo grado da CP_2 e la relata di notifica dell'ordinanza a CP_3), per il contrasto a "rilevanti interessi urbanistici ed ambientali"; ordinanza che non risulta contestata. Giova rammentare, sul punto, che la l. 28 febbraio 1985, n. 47 (denominata "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive") ha predisposto un complesso sistema sanzionatorio degli abusi edilizi che prevede, oltre alle sanzioni penali (nei confronti di chi ha realizzato l'edificio abusivo: art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001), civili (non negoziabilità con atti tra vivi dei diritti reali relativi al detto edificio: artt. 17 e 40 d.P.R. cit.), anche quelle amministrative della demolizione dell'edificio abusivo o dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune (art. 31 d.P.R. cit.) come avvenuto nel caso di specie.

Anche l'elaborato del CTU Notaio Per_5 con gli allegati, confermava che il terreno contraddistinto al catasto al foglio 662 particella 50/A, ricadendo in zona N, risulta destinato a verde pubblico con vincolo di rispetto della viabilità, in ragione delle previsioni di cui al PRG del 1965, del Piano Particolareggiato del 1979 e del PRG del 2008.

È emerso, altresì, che al decesso di Persona_2 (nel 1985), il suo diritto di comproprietà del terreno al foglio 662 particella 50/A cadeva in comunione ereditaria tra la moglie CP_23 e i figli, fino a quando tale diritto era donato dai detti eredi (cfr. atto del notaio Persona_9 del 1987) all'odierno appellante Persona_1 (uno dei sei figli di Per_1).

Successivamente, CP_3, Persona_1, Controparte_4, Controparte_7, Controparte_8, Controparte_9, CP_10 [...], Controparte_11, Controparte_12, CP_13, CP_14 [...], quali comproprietari del terreno accatastato come particella 50/A, incaricavano il geom. CP_28 di procedere al frazionamento ed il professionista provvedeva con atto datato 1.2.1988 (prodotto in atti).

Infine, con atto di divisione del 15.5.1991 registrato nel registro atti privati (depositato con l'atto di citazione in primo grado), i predetti comproprietari CP_3, Controparte_29, Controparte_7, Controparte_8, Controparte_9, CP_10 [...], Controparte_11, Controparte_12, CP_13, CP_14

CP_14 dividevano il terreno, con assegnazione a ciascuno dei lotti identificati all'atto di frazionamento precedentemente effettuato dal rag. **Per_4** nel 1988, allegando le richieste di rilascio di concessione edilizia in sanatoria per i manufatti ivi realizzati. Per quel che qui rileva, in tal sede a **Persona_1** era assegnata la particella 995, dove il medesimo aveva realizzato un capannone industriale di circa 300 mq con annessa corte antistante di oltre 1000 mq, aventi accesso da via Colle della Mentuccia 36, come espressamente riportato nell'atto di divisione.

5.a) Su detta divisione, richiamata dall'appellante per fondare il suo diritto di proprietà esclusiva sulla particella 995, si rileva, in senso critico, quanto segue.

Il negozio intendeva dividere tra i comproprietari il fondo acquistato in comunione nel 1979 (contraddistinto al foglio 669 particella 50/A) *nella sua interezza*. Tenuto conto, però, della ordinanza di **CP_2** (all'epoca **Org_2** che aveva disposto l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente locale delle opere abusive edificate del 1984 e delle porzioni di terreno sottostanti, tutte pacificamente incluse nel fondo oggetto della divisione -acquisizione debitamente trascritta a favore di **CP_2** detta divisione avrebbe dovuto essere effettuata anche con **CP_2** subentrata *in parte qua* alla originaria comproprietaria **CP_3**

Nel caso di specie, quindi, il negozio divisionale è nullo, in quanto lo scioglimento della comunione con contratto prevede la partecipazione di tutti i comproprietari, a meno che non riguardi espressamente solo una parte dei beni in comunione (Cass. sent. n. 1065 del 14.1.2022), ipotesi quest'ultima smentita dal tenore del negozio sottoscritto nel 1991 (interpretato a norma degli artt. 1263 cc.) che riguarda il bene comune nella sua totalità.

Nemmeno va sottaciuto che il negozio in parola riguardava un terreno sul quale i comproprietari avevano realizzato manufatti abusivi nonostante il vincolo di inedificabilità, risultando detto terreno destinato a verde pubblico e a rispetto assoluto di viabilità, a tutela di interessi ambientali e urbanistici, in base a strumenti di governo del territorio già vigenti all'atto del suo acquisto nel 1979, persistenti al momento del negozio divisionale (1991) e perduranti all'attualità (PRG di cui al DCC n. 18/2008).

In conclusione, l'atto di divisione del 1991 non può costituire titolo idoneo per l'acquisto in capo alla parte appellante della proprietà esclusiva della particella 995.

5.b) Anche in ordine ai punti B) e C) delle conclusioni formulate in gravame (che reiterano quanto originariamente richiesto al par. 18 dell'atto di citazione, pag. 6), l'appello non è meritevole di accoglimento.

La domanda di *Per_1* è volta ad accertare il suo acquisto a titolo originario, ex art. 1158 c.c., della parte del fondo acquistato in comproprietà nel 1979 dal padre *Persona_1* ed altri, identificata all'atto del frazionamento effettuato nel 1988 e nella divisione del 1991 come particella 995, con annesso fabbricato.

La domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione, quindi, riguarda solo la parte del terreno acquistato in comunione identificata nella porzione di terreno accatastata alla particella 995, con il sovrastante manufatto.

Tale domanda è stata rigettata dal Tribunale che ha condiviso, sul punto, l'eccezione di *CP_2* la quale ultima aveva affermato di aver acquisito al proprio patrimonio indisponibile l'intero terreno acquistato in comproprietà nel 1979, comprensivo della porzione (particella 995) rivendicata da *Per_1* in virtù della citata ordinanza del 1984.

Conclusione quest'ultima contraddetta, però, dal tenore dell'ordinanza comunale n. 3403 del 1984, riguardante le *sole porzioni* del terreno occupate dai manufatti abusivi realizzati da *CP_3*, essendo la contestuale indicazione volta alla acquisizione coattiva di "*tutte le altre opere edificate sul terreno senza concessione edilizia*" troppo generica per fondare l'acquisizione al patrimonio demaniale anche del fabbricato realizzato abusivamente da *Per_1*.

Nemmeno può ritenersi che l'abusività di quanto edificato da *Per_1* sul terreno in parola possa ostare al suo acquisto ex art. 1158 c.c. Sul punto, giova richiamare il principio secondo il quale la domanda di riconoscimento dell'acquisto per usucapione della proprietà di uno o più immobili va accolta, in presenza degli elementi di cui all'art. 1158 c.c., anche quando questi risultino abusivi sul piano urbanistico e edilizio e la loro condizione non sia regolarizzata. Il rilascio del permesso di costruire, infatti, si risolve in un provvedimento amministrativo che esaurisce la propria rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e il privato che ha realizzato la costruzione e non incide sul possesso "*ad usucapionem*" (Cass. ordin. n. 28481, 12.10.2023). Non vi è dubbio, quindi, che il possesso pubblico e continuo, mantenuto per i venti anni richiesti dalla legge, di un bene abusivo ricada comunque nell'ambito di applicazione dell'art. 1158 c.c.

A questo punto, rimane da accertare la sussistenza dei requisiti per l'acquisto a titolo originario, per possesso ultraventennale, della porzione del terreno acquistato da *Persona_2* ed altri nel 1979, in assenza di valida divisione.

Come preme evidenziare, la Cassazione ha chiarito che, in caso di domanda di accertamento dell'usucapione da parte del comproprietario *pro indiviso*, non è sufficiente la prova relativa al fatto che il comproprietario abbia utilizzato il bene in via esclusiva. Pur non essendo necessario offrire la prova dell'avvenuta interversione nel possesso, il comproprietario deve comunque dimostrare di aver apertamente contrastato gli altri comproprietari, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere *uti dominus* e non più *uti condominus*. Assume portata decisiva, quindi, la prova da parte del comproprietario di aver esercitato il suo diritto in modo tale da escludere gli altri comproprietari, esplicitando la chiara intenzione di possedere il bene come unico proprietario, e non come parte di un condominio (Cass. 26.5.2022, sent. n. 17141).

Al contempo, non potendo l'appellante giovare di un idoneo titolo traslativo debitamente trascritto a norma dell'art. 1159 c.c. (usucapione abbreviato), *Per_1* deve dimostrare di aver posseduto la porzione di bene indiviso, nelle modalità appena descritte, per almeno venti anni.

A giudizio della Corte, tale onere della prova non è stato soddisfatto da *Per_1*

Parte appellante affermava (par. 16 dell'atto di citazione del 2011) di aver posseduto pacificamente la porzione di bene indiviso oggetto della domanda dandola in locazione, come da contratti allegati aventi ad oggetto il capannone industriale ivi edificato. Per suffragare tale assunto, però, produceva solo copia di tre contratti locatizi (con il pagamento, con modello F24, delle relative spese per la registrazione, per 120.000 lire) sottoscritti da *Persona_1* nel 1987, 1999 e nel 2000 (quest'ultimo contratto della durata di dodici mesi) dove si prevedeva il pagamento del canone tramite bonifico bancario al c.c. di *Per_1* senza documentare in nessun modo l'incasso di detti canoni da parte di *Per_1*

Per supplire a tale difetto di prova non potrebbe utilmente esperirsi la dedotta prova testimoniale. Peraltro, nelle memorie ex art. 186 co. 6 lett. b c.p.c., la difesa di *Per_1* articolava, indicando come testimoni *Parte_1* (diventata parte in causa a causa del decesso di *Persona_1*), *Tes_1*, *Controparte_7* e *Testimone_2*, il seguente capitolo di prova: “Vero che dall'anno 1991 il Sig. *Persona_1* possiede, in via esclusiva, il lotto

di terreno con soprastante fabbricato, della superficie complessiva, tra coperto e scoperto, di mq. 1550 distinto in catasto al foglio 662, particella 995 sub 501 e 502 e che ha goduto dei proventi derivanti dalla concessione in locazione del medesimo fabbricato, in assenza di pretese e/o rivendicazioni di terzi, sin da tale data”, formulazione quest’ultima assolutamente generica, in violazione di quanto previsto dall’art. 244 c.p.c. (“La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”).

5.c) Anche la censura sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondata, posto che **Persona_1** è risultato integralmente soccombente in primo grado.

6. La Corte rigetta la richiesta presentata da **CP_3** di condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c. (lamentando la difesa dell’appellata la “colpevole reiterazione di tesi giuridiche, già reputate manifestamente infondate dal primo giudice”, “la proposizione di censure, la cui inconsistenza giuridica, avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame”), considerato che l’appello è stato rigettato con una motivazione parzialmente diversa rispetto a quella sottesa alla decisione di primo grado.

7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo, secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e successivi aggiornamenti), in base ai valori medi-minimi per la fascia di valore al di sotto di euro 26.000,00.

Inoltre, trattandosi di causa proposta dopo il 31.1.2013, sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall’art. 1 comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento, da parte della appellante, dell’ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

PQM.

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da **Parte_1**, **Parte_2** nei confronti di **CP_1** [...] **CP_2** e **CP_3**, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23542/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. revoca la dichiarazione di contumacia di **CP_3** ;
2. rigetta l’appello;

3. condanna *Parte_1* e *Parte_2* al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida: in favore di [...] *CP_21* in euro 5400,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali al 15% da distarre al difensore antistatario avv. Vincenzo Perticarò; in favore di *CP_2* in euro 4000,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge se dovuti; in favore di *CP_3* [...] in euro 4000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 23.5.24.

Il consigliere estensore

Caterina Garufi

Il Presidente

Franca Mangano